

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3939/2541

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/9, มาตรา 213, มาตรา 448, มาตรา 657, มาตรา 1336

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 186 (9)

ป.วิ.พ. มาตรา 148

แม้ในคดีอาญาเรื่องก่อนพนักงานอัยการโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐาน ยักยอกและมีคำขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายด้วยก็ตาม แต่เมื่อใน คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนั้นวินิจฉัยว่า คดีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยอาจไม่ได้ เบียดบังข้าวเปลือกของโจทก์ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยเมื่อไม่ ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบในทางแพ่งด้วยหรือไม่ การที่โจทก์ นำคดีมาฟ้องจำเลยเพื่อให้รับผิดชอบเป็นคดีแพ่งจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 148

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนข้าวเปลือกที่ฝากไว้ ถ้าคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาข้าว เปลือก เป็นกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกคืนทรัพย์สินที่ฝากไว้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น เมื่อจำเลยยังไม่คืนทรัพย์สินที่รับ ฝาก โจทก์ย่อมมีสิทธิติดตามเรียกคืนได้ตลอดเวลาที่ทรัพย์สินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ ของโจทก์อยู่ ส่วนการให้ชดใช้ราคานั้นเป็นขั้นตอนที่โจทก์จะขอบังคับคดีเอาแก่ จำเลยเมื่อจำเลยคืนทรัพย์สินที่ฝากไม่ได้เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนข้าวเปลือกที่ฝากไว้ ถ้าคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาข้าวเปลือก เป็นกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกคืนทรัพย์สินที่ฝากไว้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น เมื่อจำเลยยังไม่คืนทรัพย์สินที่รับฝาก โจทก์ย่อมมีสิทธิติดตามเรียกคืนได้ตลอดเวลาที่ทรัพย์สินดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์อยู่ ส่วนการให้ชดใช้ราคานั้นเป็นขั้นตอนที่โจทก์จะขอบังคับคดีเอาแก่จำเลยเมื่อจำเลยคืนทรัพย์สินที่ฝากไม่ได้เท่านั้น

(อำนวยการ หมวดเมือง-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-พันธุวิธ ปาณิกบุตร)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นายสถาพร โคตรรักษา

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายดำรงศักดิ์ ชมะวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ